

सर्वोच्च_अदालत_ऐन_२०४८

English title: Supreme Court Act, 1991

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०४८ । ७ । २८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०४८ । ७ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ५ । २७ । ४. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ २०७३ । ५ । २७ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०४८ सालको ऐन नं. २९ । सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सर्वोच्च अदालत, २०४८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (क) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रधान न्यायाधीश” भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) “न्यायाधीश” भन्नाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधान न्यायाधीश समेतलाई जनाउँछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. सर्वोच्च अदालत रहने स्थान : सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा रहनेछ । तर, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारसँग परामर्श गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकिएको स्थानमा पनिसर्वोच्च अदालतले इजलास कायम गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग वा अन्य काम कारबाही गर्न सक्नेछ । ४. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग : (१) सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा मामलाको सुनुवाई र कनिरा गर्ने अधिकारको प्रयोग केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । संवैधानिक इजलास, तोकिएबमोजिम एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्य अधिकारको प्रयोग तोकिएबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक, समिति वा सर्वोच्च अदालतको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मुख्य रजिष्ट्रारबाट हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४क. आदेश जारी गर्ने : सर्वोच्च अदालतले संवधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै नर्णय भएको मति देखि अमान्य वा बदर घोषित गर्दा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४ख. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक वा प्रधान न्यायाधीशले दफा ४ मा उल्लिखित काम बाहेक अन्य कामको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यस्तो समिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य तथा कार्यवधितोकन सक्नेछ ।

५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने : सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तमि आदेश तथा तोकिएका न्यायिक कारबाही सम्बन्धी लिखित तोकिए बमोजिम सधैंका लागि सुरक्षित राखिनेछ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ७. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा खारेज । ८. शपथ : प्रधान न्यायाधीशको पदमा नयुक्त व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । राष्ट्रपति समक्ष र न्यायाधीशको पदमा नयुक्त व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम शपथ लनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ९. मुख्य रजिष्ट्रार : (१) सर्वोच्च अदालतमा एक जना मुख्य रजिष्ट्रार रहनेछ । (२) मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ । (३) मुख्य रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) मुख्य रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार रजिष्ट्रार वा मातहतका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ११. नियम बनाउने अधिकार : (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यवधि व्यवस्थिति गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । देहायका वषियहरूमा नियम बनाउन सकिनेछ :- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक जना न्यायाधीशको इजलासबाट वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट गर्ने वषिय । (ख) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन, साधक, पुनरावलोकन र मुद्दा दोहर्त्याउनको लागि दिइने नविदनहरू सम्बन्धी वषिय । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । संवधानको धारा

१३३ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्ने नविदनपत्रहरू सम्बन्धी वषिय । (घ) फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतबाट कसुरदार ठहरी भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि व्यक्तलाई थुना वा कैदमा राख्ने वा धरौटी वा जमानतमा छाड्ने वषिय । (ङ) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यवधि। पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (च) अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही एवं न्यायिक कार्यवधिसम्बन्धी अन्य वषिय । १२. खारेजी: सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । अनुसूची । (दफा ८ सँग सम्बन्धति) । शपथ ।